Pytania do kancelarii - plebiscyt na piosenkę

Lista odrębna od pytań dotyczących Nagrody, ponieważ plebiscyt to inny materiał prawny: utwory muzyczne, wykonanie publiczne, organizacje zbiorowego zarządzania i głosowanie publiczności. Plebiscyt powstał po przekazaniu pierwszej listy pytań, ma własny harmonogram i własne źródło finansowania, dlatego proszę o potraktowanie go jako **odrębnego zlecenia z własną wyceną**.

Stan na **24 października 2026 roku**.

Stan konstrukcji, do którego odnoszą się pytania, jest opisany w plebiscyt-ustalenia. Lista uwzględnia decyzje z 24.10.2026: regułę AI w nowym brzmieniu, dopuszczenie zgłoszeń zespołowych, demo na wejściu oraz nagrania dziesięciu finalistów finansowane przez organizatora.

Cztery rzeczy, na których zależy nam najbardziej, gdyby kancelaria chciała zacząć od części: punkt 5 (reguła AI, bo bez niej konkurs o sztucznej inteligencji może wygrać utwór wygenerowany), punkt 2 wraz z punktem 12 (prawa do nagrań finansowanych przez organizatora - to nowa i najdroższa pozycja budżetu), punkt 7 (dane głosujących, bo wchodzi do polityki prywatności pisanej od zera) oraz punkt 8 (wiek uczestników, bo musi być rozstrzygnięty przed ogłoszeniem, nie po).

1. Regulamin plebiscytu

Osobny dokument od regulaminu Nagrody czy aneks do niego. Co musi zawierać, żeby był wiążący wobec zgłaszających i wobec głosujących. Czy ogłoszenie nagród stanowi przyrzeczenie publiczne i jakie są skutki niemożności jego wykonania, jeżeli sponsor plebiscytu się nie znajdzie.

2. Prawa do zgłoszonych utworów

Konstrukcja przyjęta: **wszystko zostaje zgłaszającego** - tekst, muzyka i nagranie - a organizator otrzymuje prawo **niewyłączne** w trzech zakresach wypisanych na stronie: prezentacja zgłoszenia na stronie Nagrody w czasie naboru, wykonanie utworu na żywo podczas gali oraz utrwalenie gali na wideo i bezpłatne udostępnienie tego zapisu. Pytania:

- Jak sformułować tę licencję, żeby obejmowała te trzy zakresy i nic więcej.
- Na jaki czas licencja jest udzielana i co się dzieje po jego upływie z utworami już opublikowanymi na stronie.
- **Nagranie studyjne finansowane przez organizatora** dla dziesięciu finalistów: czyją własnością jest takie nagranie, jakie prawa pokrewne powstają po stronie producenta i wykonawców, i jak zapisać, że utwór pozostaje autora, a nagranie służy wydaniu płytowemu u partnera.
- Jak skonstruować sytuację, w której **finalista nie zgadza się** na nagranie studyjne albo na jego wykorzystanie na płycie: czy traci nagrodę, czy tylko wypada z płyty.

- Czy organizator może zlecić produkcję nagrań **jednemu producentowi dla wszystkich dziesięciu utworów** i jakie to rodzi skutki wobec autorów, którzy mają własnych producentów albo zobowiązania wobec wytwórni.

3. Organizacje zbiorowego zarządzania

Zgłoszone utwory będą odtwarzane na stronie przez cały rok naboru i wykonywane na żywo na gali. Jakie obowiązki rodzi to wobec ZAiKS i pozostałych organizacji (ZPAV, SAWP, STOART), w szczególności:

- Przy utworach, których autorzy **nie są zrzeszeni** w żadnej organizacji.
- Przy utworze wykonywanym na żywo na gali przez jego autora.
- Przy hymnie wykonywanym przez jurorów.
- Czy odtwarzanie na stronie przez osadzony odtwarzacz YouTube zmienia tę ocenę, skoro licencjonowanie leży po stronie serwisu.
- **Przy zapisie wideo gali udostępnianym bezpłatnie** - czyli przy utrwaleniu wykonań, a nie tylko przy samym koncercie.
- **Przy płycie wydanej przez partnera**, gdzie nagrania powstały na koszt organizatora, a wydawcą jest ktoś trzeci.

4. Zgłoszenie w formie linku do YouTube

Przyjęta forma zgłoszenia to **link do utworu opublikowanego na YouTube**, nie plik. To rozwiązuje hosting, ale rodzi te same problemy, które przy rozmowach rozwiązała kopia archiwalna:

- Czy link jest wystarczającą formą zgłoszenia w świetle regulaminu.
- Co się dzieje, gdy zgłaszający **usunie film albo ustawi go jako prywatny** po terminie zgłoszeń, a przed werdyktem lub przed galą.
- Czy organizator może i powinien sporządzić **kopię archiwalną** nagrania w chwili zgłoszenia, na jakiej podstawie prawnej i z jakim zakresem wykorzystania, analogicznie do kopii rozmów.
- Co, gdy YouTube zablokuje film z powodu roszczenia praw autorskich już po zgłoszeniu.

5. Wymóg autorstwa ludzkiego

Reguła w brzmieniu obowiązującym od 24.10.2026, po usunięciu wcześniejszej niespójności: **tekst, melodia, harmonia i wokal nie mogą być w żadnej części wygenerowane** - ani zwrotka, ani refren, ani partia wokalna. Użycie narzędzi jest natomiast dopuszczalne **na etapie produkcji i obróbki dźwięku** (korekta wysokości, usuwanie szumu, separacja śladów, mastering) i podlega zadeklarowaniu przy zgłoszeniu. Weryfikacja opiera się na oświadczeniu zgłaszającego oraz na możliwości przedstawienia materiałów roboczych przez finalistów, nie na rozpoznaniu narzędzia przez jury podczas odsłuchu; przy wątpliwości, której nie da się wyjaśnić, zgłoszenie pozostaje w konkursie.

Poprzednia wersja brzmiała „tekst, kompozycja i wokal mają być dziełem człowieka" obok „utwór wygenerowany w całości nie bierze udziału" - te dwa zdania przeczyły sobie, bo drugie dopuszczało wygenerowany refren.

- Jak sformułować tę regułę w regulaminie, żeby była wykonalna, a nie tylko deklaratywna.
- Jakie są skutki **fałszywej deklaracji** i czy można odebrać nagrodę po jej wypłaceniu, a także odebrać nagranie studyjne wykonane już na koszt organizatora.
- Czy organizator może opierać rozstrzygnięcie na własnej ocenie, że utwór jest wygenerowany, i jaki powinien być ciężar dowodu - analogicznie do § 7 regulaminu Nagrody, gdzie przy wątpliwości zgłoszenie zostaje.
- Czy **żądanie materiałów roboczych** od finalistów jest dopuszczalne i jak je sformułować, żeby nie było żądaniem dostępu do prywatnych plików ani warunkiem niemożliwym do spełnienia przez kogoś, kto pracuje bez sesji wielośladowej.
- Gdzie przebiega granica między „obróbką" a „generowaniem" przy narzędziach, które robią jedno i drugie, na przykład przy wtyczkach dogrywających brakujące fragmenty albo podnoszących jakość wokalu przez jego ponowne wymodelowanie.

6. Nagroda publiczności a loteria

Rozstrzygnięcie: **żadnego losowania wśród głosujących.** Nagroda publiczności dla wykonawcy przyznawana jest za największą liczbę głosów, a druga nagroda - dla głosującego, który najlepiej uzasadnił wybór - przyznawana jest w drodze **oceny uzasadnień**. Pytanie: czy ocenianie uzasadnień wyklucza znamiona loterii promocyjnej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, czy też sam fakt, że nagrodę otrzymuje osoba głosująca, wymaga zezwolenia. Powiązane z pkt 21 w prawnik.md.

7. Dane głosujących

Mechanizm głosowania: **numer telefonu i kod z SMS, jeden głos na numer**, tak samo jak przy zgłaszaniu rozmów.

- Podstawa prawna przetwarzania numeru telefonu wyłącznie w celu zapewnienia unikalności głosu.
- Jak długo numer może być przechowywany i czy wystarczy przechowywanie wartości skróconej zamiast samego numeru.
- Czy wymaga to odrębnej zgody, czy mieści się w polityce prywatności, którą kancelaria pisze od zera. **Zgłosić im to przed rozpoczęciem pracy nad polityką**, razem ze zgodą marketingową na listę powiadomień.

8. Wiek uczestników plebiscytu

Regulamin Nagrody wymaga ukończenia 18 lat. Przy konkursie piosenki zgłoszenia niepełnoletnich są pewne i trzeba to rozstrzygnąć **przed ogłoszeniem**, nie po.

- Czy utrzymujemy granicę 18 lat, czy dopuszczamy niepełnoletnich za zgodą opiekuna.
- Jeżeli dopuszczamy: skutki dla udzielenia licencji przez osobę niepełnoletnią, dla wypłaty nagrody pieniężnej, dla udziału w nagraniu studyjnym i dla występu na gali.

8a. Zgłoszenia zespołowe

Decyzja z 24.10.2026: **zespoły i duety są dopuszczone.** „Własne" znaczy, że utwór należy do zgłaszających, a nie że jedna osoba napisała tekst, skomponowała muzykę i zaśpiewała. Zgłoszenie wskazuje osobę reprezentującą cały skład.

- Jak skonstruować **reprezentanta składu**: czy wystarczy oświadczenie zgłaszającego, że działa za zgodą współautorów, czy potrzebne jest pełnomocnictwo, i kto odpowiada przy sporze między członkami składu.
- **Podział nagrody** przy zgłoszeniu zespołowym: czy organizator wypłaca całość reprezentantowi i pozostawia podział zgłaszającym, czy musi znać udziały. Skutki podatkowe każdego z wariantów, skoro płatnikiem podatku jest organizator.
- Czy licencji na trzy zakresy udziela reprezentant za cały skład, czy potrzebne są oświadczenia wszystkich współautorów.
- Co, gdy w składzie jest osoba niepełnoletnia, a reprezentant jest pełnoletni.

9. Jurorzy

- Zakaz zgłaszania własnych utworów przez członków jury, analogicznie do § 3 ust. 5c regulaminu Nagrody - i czy wyłączenie ma obejmować osoby najbliższe, czego przy Nagrodzie świadomie nie zrobiliśmy.
- Tryb **samowyłączenia** jurora, który zna zgłaszającego.
- Czy wypłata honorarium za ocenę zmienia status jurora i rodzi dodatkowe wymogi, w tym przy umowie i rozliczeniu.
- Skład jury obejmuje **wokalistów, autorów tekstów i producentów** (decyzja z 24.10.2026). Czy obecność producenta w jury rodzi konflikt interesów, jeżeli ten sam producent miałby następnie realizować nagrania finalistów - i jak to rozdzielić.

10. Hymn „Zapytaj inaczej"

Utwór powstaje do istniejącego tekstu i jest nagrywany przez jurorów, poza konkursem, wraz z teledyskiem. Nagranie i premiera przypadają na początek 2027 roku, przed otwarciem naboru.

- Umowy z wykonawcami: zakres przeniesienia praw albo licencji, prawa do nagrania i do teledysku.
- Prawa do tekstu i ich relacja do praw kompozytora muzyki powstającej do tego tekstu.
- Czy jurorzy wykonujący hymn mogą jednocześnie oceniać zgłoszenia - naszym zdaniem tak, skoro hymn jest poza konkursem, ale warto to potwierdzić.
- Jurorzy, którzy **nie biorą udziału w nagraniu** (autor tekstu, producent): czy regulamin powinien to w ogóle regulować, czy wystarczy, że hymn nagrywają ci, którzy wykonują.
- Rozważany jest **szerszy skład wykonawczy** hymnu, obejmujący kilkunastu wykonawców spoza jury. Jakie to rodzi obowiązki umowne i czy artyści z kontraktami wyłącznymi wymagają zgody swoich wytwórni na udział w takim nagraniu. *Kierunek, nie plan - patrz plebiscyt-ustalenia.*

11. Podatki

- Zryczałtowany podatek 10% od nagród, organizator jako płatnik (art. 30 ust. 1 pkt 2 PIT) - potwierdzenie i obowiązki sprawozdawcze.
- Czy podatek obciąża nagrodę, czy jest doliczany ponad nią. **Ta sama decyzja dotyczy puli nagrody głównej i powinna być podjęta raz, dla obu.**
- **Świadczenie rzeczowe o niemałej wartości:** profesjonalne nagranie studyjne, finansowane przez organizatora dla każdego z dziesięciu finalistów. Czy stanowi przychód finalisty, jak je wycenić i kto odprowadza podatek. Dotyczy to całej dziesiątki, nie tylko laureatów nagród pieniężnych, więc może objąć osoby, które nie dostają od nas ani złotówki w gotówce - i wtedy pytanie, z czego potrącić podatek.
- Czy wartość takiego świadczenia różni się podatkowo w zależności od tego, czy nagranie jest „nagrodą", czy „elementem realizacji konkursu" - i czy da się to drugie obronić.

12. Płyta wydawana przez partnera

Przyjęty kierunek po zmianie z 24.10.2026: **nagrania dziesięciu finalistów finansuje organizator**, a wkładem wydawnictwa-partnera jest **wydanie i dystrybucja** płyty, nie sfinansowanie sesji studyjnych.

- Jakie zgody zgłaszających są do tego potrzebne i czy można je zebrać już na etapie zgłoszenia, czy dopiero po werdykcie.
- Jak skonstruować zgodę, żeby nie wyglądała na przeniesienie praw na rzecz organizatora przy okazji udziału w konkursie - zgłaszający ma zachować wszystko.
- Zakres umowy z wydawnictwem i czy organizator może być jej stroną, skoro nie jest właścicielem praw do utworów, ale jest finansującym nagrania.
- Czy organizator, finansując nagrania, nabywa prawa producenta fonogramu, i jak je przekazać wydawnictwu albo autorom, żeby nie powstał stan, w którym organizator jest właścicielem fonogramów cudzych utworów.
- Co, gdy wydawnictwo się nie znajdzie: nagrania istnieją, więc trzeba rozstrzygnąć, co organizator może z nimi zrobić (na przykład udostępnić bezpłatnie na stronie) bez odrębnej zgody każdego autora.